وفيما فرَضه فقولُه ان أشْبَهَ وإلّا فقولُها ان أشبهَ وإلا ابتُدِئ الفرض وفي حلف مدّعي الأشبه تاويلان ،

فصل انّما تجب نفقة رقيقه ودابّته ان لم يكن مرعى وإلا بِيعَ كتكليفه من العمل ما لا يُطيق ويجوز من لبنها ما لا يضرّ بنتاجها وبالقرابة على الموسِر نفقةُ الوالدَيْن المُعسِرَيْن وأثبتا العدم لا بيمين وهل الإبن اذا طُولِب بالنفقة محمولٌ على الملاء او العدمِ قولان وخادمِهما وخادمِ زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة ولا تتعدّد ان كانت احداهما أُمّه على ظاهرها لا زوج أُمّه وجدٍّ وولدِ ابن ولا يُسقِطها تزوّجها بفقير ووُزّعت على الأَولاد وهل على الرؤُوس او الإرثِ او اليسار اقوال ونفقةُ الولد الذكَر حتّى يبلُغ عاقلا قادرا على الكسب والأُنثى حتّى يدخل بها زوجها وتسقط عن المُوسِر بمُضِيّ الزمَن إلا لقضيّة او يُنفِق غيرُ متبرّع واستمرّت ان دخل زَمِنةً ثم طلّق لا ان عادت بالغةً او عادت الزمانة وعلى المُكاتبة نفقة ولدها ان لم يكن الأبُ في الكتابة وليس عجزه عنها عجْزا عن الكتابة وعلى الأمّ المتزوّجة والرجعيّة رضاعُ ولدها بلا أجر إلا لعُلُوّ قدر كالبائن إلّا ألّا يقبل غيرَها او يعدمَ الأبُ او يموتَ ولا مالَ للصبيّ واستأجرت ان لم يكن لها لبان ولها ان قبل أجرةَ المثل ولو وجَد من تُرضِعه عندها مجّانا على الأُرجح في التاويل وحضانةُ الذكَر للبلوغ والأُنثى كالنفقة للأمّ ولو أمةً عتق ولدُها او أمّ ولد وللأب تعاهُده وأدبُه وبعثُه للمكتب ثم أمّها ثم جدّةِ الأمّ ان انفردت بالسكنى عن أمّ سقطت حضانتُها ثم الخالةِ ثم خالتِها ثم جدّةِ الأب ثم الأبِ ثم الأُختِ ثم العمّةِ ثم هل بنت الأخ او الأُخت او الأكفأ منهُنّ وهو الأظهر اقوالٌ ثم الوصيّ ثم الأُخ ثم ابنه ثم العمّ ثم ابنه لا جدٍّ